٢- مقادير الدية :

- دية الحر المسلم : تكون مائة من الإبل ، وتغلظ في قتل العمد وشبهه ، وتغليظ الدية : أن يكون في بطون أربعين منها أولادها ، كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه : (وأربعون خَلِفَة) .

- دية الحر الكتابي : دية الكتابي الحر - ذمياً كان أو غيره - نصف دية المسلم ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي ﷺ قال : (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين)[١] . وفي لفظ : (دية المعاهد نصف دية المسلم) .

- دية المرأة : دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم ، كما في كتاب عمرو بن حزم : (دية المرأة على النصف من دية الرجل) . ونقل ابن عبد البر ، وابن المنذر ، الإجماع على ذلك .

- دية المجوسي : دية المجوسي الحر - ذمياً كان أو معاهداً أو غيره - وكذا الوثني : ثمانمائة درهم ؛ لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً : (دية المجوسي ثمانمائة درهم)[٢] .

- دية المجوسية ونساء أهل الكتاب وعبدة الأوثان : على النصف من دية ذكرانهم ، كما أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم ؛ لعموم حديث عمرو بن شعيب المتقدم : (عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين) .

- دية الجنين : دية الجنين إذا سقط ميتاً بسبب جناية على أمه عمداً أو خطأ : غرة عبد أو أمة ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : (قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة : عبد أو أمة)[٣] . وتُقَدَّر الدية بعشر دية أمه وهي : خمس من الإبل . وتورث الغرة عنه ، كأنه سقط حيّاً .

---

(١) أخرجه النسائي (٤٥/٨) ، والترمذي برقم (١٤١٣) وحسنه ، وحسنه الألباني (إرواء الغليل برقم ٢٢٥١) .

(٢) أخرجه البيهقي في سننه (١٠١/٨) وفيه ضعف ، لكنه قول جماعة من الصحابة ، ولا يعرف لهم مخالف . انظر : التلخيص الحبير (٣٤/٤) .

(٣) تقدم تخريجه ص ٣٤٩ .